

मदरि_ऐन_२०३१

English title: Liquor Act, 1974

मदरि ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशति मति। २०३१ । ०६ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ३. मदरि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७ । १० । ०४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति। ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखिलागू भएको । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । ७. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ०३ । ३१ । ८. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । ०१ । ९. आर्थिक ऐन, २०८२ २०८२ । ०३ । ३० । २०३१ सालको ऐन नं. १० । मदरि को नयिन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुवर्धिता तथा आर्थिक हति कायम राख्नको लागि मदरि को उत्पादन, बकिरी वतिरण र निकासी पैठारी समेतमा नयिन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मदरि ऐन, २०३१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (क) "मदरि" भन्नाले अन्न, फलफूल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाइ वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको पदार्थ समझनु पर्छ र सो शब्दले रक्सी, जाँड, छ्याङ, हसिकी, रम, जनि, ब्राण्डी, भोड्का, वयिर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी, मडि, माल्टन, साके, सोजु, भरमाउथ, मदरि मशिरति तयारी पेय, औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, माल्ट स्प्रिट, साइलेन्ट स्प्रिट, डनिचर्ड स्प्रिट, ई.एन.ए. र हेडस् स्प्रिटलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख) "उत्पादन" भन्नाले मदरि तयार गर्नका लागि आवश्यक पदार्थ कुहाउने, तताउने, पकाउने वा त्यस्तो पदार्थमा बास्ना वा स्वाद आउने गरी कुनै कुराको सम्मिश्रण गर्ने वा मदरि तयार गर्नको लागि अपनाइने सबै वा कुनै विधि वा कार्य समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले दफा ६क. बमोजमि मदरि उत्पादन, बकिरी वतिरण निकासी वा पैठारी गर्न दिएको इजाजतपत्र समझनु पर्छ । (ग१) "अन्तःशुल्क अधिकृत" भन्नाले अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको अधिकृत समझनु पर्छ । (ग२) "उत्पादक" भन्नाले मदरि उत्पादन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ । (ग३) "व्यक्ति" भन्नाले कुनै व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संघ, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोषको सञ्चालक, प्रोप्राइटर वा मुख्य भई काम गर्ने प्रतिनिधि वा एजेन्ट समझनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लई वा नलई मदरि को उत्पादन वा पैठारी गरी थोक वा खुद्रा वा जुनसुकै रूपमा बकिरी वतिरण गर्ने निकाय वा त्यस्तो निकायको शाखा, उपशाखा वा त्यस्तै अन्य कारोबार गर्ने स्थान समेतलाई जनाउँछ ।

(ग४) "पैठारी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि विदेशबाट नेपालभित्र मदरि ल्याउने कार्य समझनु पर्छ । (ग५) "वर्षाग" भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग समझनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । ३. मदरि को उत्पादनमा नयिन्त्रण: कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजमि बाहेक मदरि को उत्पादन गर्न पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३क. स्थानीय मदरि सम्बन्धी व्यवस्था: स्थानीय मदरि को उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. मदरि को बकिरी वतिरणमा नयिन्त्रण: कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजमि बाहेक मदरि बकिरी, वतिरण गर्न वा मदरि खुवाउने बार वा रेष्टुरेण्ट वा पसल थाप्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४क. मदरि को उत्पादन तथा बकिरी वतिरणमा बन्देज: (१) कसैले पनि प्लास्टिकको पोका (पाउच) मा मदरि राखी मदरि को उत्पादन तथा बकिरी वतिरण गर्नु हुँदैन । (२) कसैले पनि अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई मदरि बकिरी वतिरण गर्नु हुँदैन । (३) अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदरि को बकिरी वतिरण गर्नु हुँदैन । ५. मदरि को निकासी पैठारीमा नयिन्त्रण: कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजमि बाहेक मदरि को आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निकासी वा पैठारी गर्न पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ६. इजाजतपत्र लनु पर्ने: अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ वा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ बमोजमि इजाजतपत्र नलई कसैले पनि मदरि को उत्पादन, आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । पैठारी, निकासी, बकिरी वा सञ्चय गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. इजाजतपत्र दनु पर्ने: दफा ६ बमोजमि इजाजतपत्रको लागि कुनै नविदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले सो नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा नविदकलाई इजाजतपत्र दनि मनासबि देखेमा तोकिए बमोजमि को शर्तको अधिनमा रही मदरि को उत्पादन, बकिरी वतिरण, निकासी वा पैठारी गर्न तोकिएको दस्तुर लई तोकिएको ढाँचामा

इजाजतपत्र दनिु पर्नेछ । तर अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दइने छैन । ६ख. इजाजतपत्रको अवधरि नवीकरण: इजाजतपत्रको अवधरि नवीकरण दसतुर सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । ६ग. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने: तोकएिको अधिकारीले दफा ६क. बमोजमि दइएको इजाजतपत्र देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा, । (ख) इजाजतपत्रमा तोकएका शर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) दफा ४क. वपिरीत काम गरेमा । ७. लागू नहुने अवस्था: यस ऐनका अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि निजी उपयोगको नमितित तोकएको परमाणमा रक्सी वा जाँड बनाउन यस ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लनुपर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ८. खानतलासी, कब्जा वा गरिफ्तार गर्न सक्ने: (१) कुनै स्थानमा यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर भएको छ भन्ने मनासबि माफकिको कारण भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो स्थानको खानतलासी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि खानतलासी गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले खानतलासी गर्नुपर्ने कारण खोली खानतलासी गर्ने स्थानको धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई सो स्थानमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै सूचना दएि मात्र खानतलासी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि खानतलासी गर्दा यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर भएको वशि्वसनीय कारण देखिएमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धति सामान कब्जामा लनि सक्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ र नजिलाई गरिफ्तार नगरेमा नजि भागी जाने सम्भावना छ भन्ने लागेमा अन्तःशुल्क अधिकृतले नजिलाई गरिफ्तार गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि खानतलासी, कब्जा वा गरिफ्तार गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतलाई प्रचलति कानून बमोजमि प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (६) अन्तःशुल्क अधिकृतले यस दफा बमोजमि खानतलासी, कब्जा वा गरिफ्तार गर्दा स्थानीय प्रतनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ । (७) अन्तःशुल्क अधिकृतले यस दफा बमोजमि खानतलासी, कब्जा वा गरिफ्तार गर्दा अपनाउनुपर्ने अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । ९. गरिफ्तारी र कब्जाको प्रतविदन दनिु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत कसैलाई गरिफ्तार गरेको वा कुनै स्थानमा खानतलासी गरेको वा कुनै सामान कब्जा गरेकोमा अन्तःशुल्क अधिकृतले सो कुराको प्रतविदन चौबीस घण्टाभतिर छटि साधनद्वारा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । १०. नेपाल सरकारलाई तरिनुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई तरिनु बुझाउनुपर्ने रकम नतरि नबुझाई । बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम नजिबाट अन्तःशुल्क अधिकृतले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ११. दुःख दनि नयितले खानतलासी, कब्जा वा गरिफ्तार गर्नेलाई सजाय: यस ऐनको वरिद्ध काम भए गरेको भन्ने मनासबि शङ्का नभई अर्कालाई दुःख दनि, हैरानी गर्ने, बेइज्जती गर्ने वा क्षति पुर्याउने नयितले कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न वा खानतलासी गर्ने गराउने, कसैलाई गरिफ्तार गर्ने गराउने, कब्जा वा जफत गर्न नहुने सामान कब्जा वा जफत गर्न गराउने वा कसैलाई अनावश्यक क्षति वा चोट पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । १२. सजाय: (१) कसैले देहायको कसुर गरेमा बगि जफत गरी बगि बमोजमि जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजमि मदरिमा तरिनुपर्ने अन्तःशुल्क दबाएमा, छपिएमा वा छलेमा, । (ख) इजाजतपत्र नलाई मदरि उत्पादन वा आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । उत्पादन, नकिसी वा पैठारी गरेमा, । (ग) कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा कर्ति कागज तयार गरी यस ऐन वपिरीत कुनै कसुर गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कसुर गर्न प्रयत्न वा दुर्तसाहन गरेमा सो उपदफामा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(३) कसुरसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रयोग हुन आएको भाँडा वर्तन, वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको ज्यावल, मेशीन, उपकरण वा सवारी साधन समेत जफत हुनेछ । तर त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरेको र सवारी धनीको अनुमतबिना सवारी साधन त्यस्तो काममा प्रयोग गरेको भएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी सवारी धनीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिवाना र सवारी चालकलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महनिसम्म कैद वा पन्ध्रहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि त्यस्तो सवारी साधन भाडाको सवारीमा दर्ता गरी सवारी साधनको मालिकको संलग्नतामा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १३. मदरि तथा अन्य सामानको जफत र बकिरी: (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन वपिरीत मदरिको उत्पादन, बकिरी वतिरण, नकिसी वा पैठारी गरेमा सो कार्यसँग सम्बन्धति मदरि अन्तःशुल्क अधिकृतले जफत गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जफत गरिएको मदरिमध्ये गुणस्तरयुक्त मदरि अन्तःशुल्क अधिकृतले तोकएि बमोजमि ललाम बकिरी गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन वपिरीत मदरि को कारोबार गर्न प्रयोग गरिएका सबै सामानहरु अन्तःशुल्क अधिकृतले जफत गरी तोकएि बमोजमि ललाम बकिरी गर्नेछ । तर सवारी साधनको हकमा सवारी धनीको मन्जुरी रहेनछ भने त्यस्तो सवारी साधन जफत हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १३क. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको तहककितको सलिसलामा अन्तःशुल्क अधिकृत वा नजिबाट अधिकार पाएको कर्मचारीले सहयोग मागेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा ११ अन्तर्गतको मुद्दामा सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकदिएको अधिकारीलाई र सो बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अरु मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार

अन्तःशुल्क अधिकृतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकारीलाई प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि जलिला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । १५. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजमि अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको नर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा र नेपाल सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले गरेको नर्णय उपर सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दनि व्यक्तलि पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दनिभतिर पुनरावेदनको एक प्रतिसम्बन्धति कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. पुरस्कार: (१) कसैले यस ऐन वपिरीत मदरि उत्पादन, सञ्चय, बकिरी वतिरण, ओसार पसार, नकिसी वा पैठारी गर्न लागेमा वा गरेमा त्यसको सुराक दनि वा सबुत प्रमाण सहति मानसि पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई सो कार्य भए गरेको प्रमाणति हुन आएमा देहाय बमोजमिको रकम पुरस्कार स्वरुप दिनेछ:- । (क) सुराक दनि व्यक्तिलाई बगिीको दश प्रतशित, ।

(ख) मदरि वा मानसि पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बगिीको बीस प्रतशित, । (ग) मदरि र मानसि दुवै पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बगिीको तीस प्रतशित । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुरस्कार दनि प्रयोजनको लागि मदरि र सोसँग सम्बन्धति जफत भएको सामान ललाम भएको अवस्थामा ललामबाट प्राप्त रकमलाई बगिी माननिछ । (३) कुनै कारणले जफत भएको मदरि वा सामान ललाम हुन नसकेमा वा ललाम नहुने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सुराक दनि वा सबुत प्रमाण सहति मानसि पत्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई उचति ठहर्‍याएको रकम पुरस्कार स्वरुप दनि सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि पुरस्कार पाउने व्यक्त एक जनाभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम दामासाहीले वतिरण गरनिछ । १६. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । १७. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मदरि प्रशासन सम्बन्धी अन्य प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि इजाजतपत्र, मदरिको कच्चा पदार्थ, उत्पादन, नषिकाशन, प्रतलिब्धति दर, दरबन्दी र दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था अन्य प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । १८. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जत कुरामा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ र दफा १७ मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐनसति बाझनि प्रचलति नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म यस ऐनको प्रयोजनको नमितित खारेज भए सरह माननिछ ।